

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, primero de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 32: **a lo principal**, respecto de **(i)** la oposición al alzamiento de confidencialidad decretado a folio 30, no ha lugar a la reposición deducida atendido que el acuerdo noveno del Auto Acordado N° 16/2017 establece que ante una solicitud de alzamiento de información declarada reservada o confidencial en virtud del artículo 39 letra a) del Decreto Ley N° 211 (“D.L. N° 211”) formulada por la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal acogerá la solicitud y ordenará acompañar el documento al expediente público una vez que la resolución se encuentre firme o ejecutoriada. Con todo, las demás partes podrán solicitar la reserva o confidencialidad de los documentos cuya confidencialidad o reserva fue alzada antes de que sean acompañados como públicos al expediente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del D.L. N° 211. Atendido lo expuesto en su presentación, se otorga un plazo de tres días hábiles a Google LLC (“Google”) para solicitar la confidencialidad de los documentos a cuyo alzamiento se opone, de conformidad a lo dispuesto en el acuerdo tercero del Auto Acordado N° 16/2017, esto es, indicando las secciones específicas de los documentos que contendrían información confidencial; **(ii)** la solicitud de elaboración de versiones públicas preliminares formulada por Google a folio 23, ha lugar a la reposición deducida, estese a lo que se resolverá de oficio más adelante; y **(iii)** la confidencialidad de los documentos N° 61, 63 y 400, ha lugar solo en cuanto se acoge parcialmente la solicitud de confidencialidad respecto del guarismo porcentual de la página 15 del documento N° 61 y página 18 del documento N° 63. Acordado con el **voto en contra** del ministro Rojas quien estuvo por rechazar la reposición por no dar argumentos que permitan variar lo resuelto. Rija en todo lo demás la resolución recurrida. **Al primer otrosí**, atendido lo resuelto precedentemente, ha lugar solo en cuanto se ordena a Google elaborar las versiones públicas preliminares de los documentos N° 61 y 63, dentro de tres días hábiles, contados desde que se encuentre firme la presente resolución. **Al segundo otrosí**, a sus antecedentes el documento denominado “Anexo - Oposición a Alzamiento de Confidencialidad.xlsx”.

De oficio, considerando la reposición de folio 32 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, atendido que se advirtió una omisión en la resolución de folio 30, se reemplaza el literal (a) de la resolución de folio 30 por lo siguiente: “(a) Sobre la elaboración de versiones públicas preliminares de: (i) el documento N° 344, no ha lugar por innecesario, atendido lo resuelto al folio 29; (ii) **el**

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

documento N° 1224, no ha lugar por innecesario, al tratarse de un documento de naturaleza pública; y (iii) los documentos N° 30, 46, 64, 69, 70, 83, 89, 106, 150, 278, 279, 284, 286, 288, 289, 306, 321, 345, 346, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 444, 445, 446, 471, 476, 477, 499, 540, 563, 564, 565, 566, 794, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 882, 885, 889, 908, 910, 911, 919, 923, 924, 925, 926, 927, 929, 982, 990, 995, 998, 999, 1002, 1003, 1071, 1082, 1083, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1118, 1124, 1165, 1166, 1178, 1181, 1234, 1235, 1236, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1288 y 1289, ha lugar. En consecuencia, se ordena a la FNE elaborar las respectivas versiones públicas, dentro de cinco días hábiles, contados desde que se encuentre firme la presente resolución”.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 521-24. Cuaderno de incorporación del expediente de investigación FNE.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



7467351F-E3A2-4D2E-8EDA-7811633EB9A7

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.